

# 한국가스공사 상임감사

## 통보

제 목 엔지니어링용역 물가변동 노임 등락률 산정방법 개선

관 계 부 서 ○●▽◆처 ♠☆■●부, ♠♡♡○처 ◇⊗○◇부, ▼♣▽◆처 ○●◆  
♣부

조 치 부 서 ○●▽◆처 ♠☆■●부, ♠♡♡○처 ◇⊗○◇부, ▼♣▽◆처 ○●◆  
♣부

내 용

### 1. 업무 개요

「직제규정 시행세칙」[별표 2] 분장업무에 따라 ▼♣▽◆처 ○●◆♣부는  
●⊗본부의 총괄 업무를, ♠♡♡○처 ◇⊗○◇부는 공급본부의 총괄 업무를,  
건설본부 ♠☆■●부는 건설본부의 총괄 업무를 담당하고 있다.

○♠기지본부 △●부는 비파괴용역 발주, 관리 및 정산 업무를 담당하면서  
“○♠기지본부 ⊗△⊗▼⊗♣● ○★○ 비파괴검사 기술용역”(이하 “비파괴검사  
기술용역”이라 한다)의 물가변동으로 인한 계약금액 조정업무를 담당하였다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다.) 제19조  
에 따르면 계약담당공무원은 공사계약·제조계약·용역계약 또는 그 밖에 국고  
의 부담이 되는 계약을 체결한 다음 물가변동, 설계변경, 그 밖에 계약내용의 변경  
으로 인하여 계약금액을 조정할 필요가 있을 때에는 그 계약금액을 조정하도록

규정되어 있다.

그리고 국가계약법 시행령 제64조 제1항에 따르면 계약담당공무원은 계약을 체결한 날부터 90일 이상 경과하고 동시에 품목조정률이 100분의 3이상 증감된 때에는 계약금액을 조정하도록 정하고 있다.

이때 품목조정률을 결정하기 위해서는 국가계약법 시행규칙 제74조에 따라 등락폭과 등락률을 산정하여야 하고 등락률은 “(물가변동당시가격 - 입찰당시가격) ÷ 입찰당시가격” 방식으로 산정하여야 한다. 여기서 물가변동당시가격을 산정하는 경우에는 입찰당시가격을 산정한 때에 적용한 기준과 방법을 동일하게 적용하여야 한다.

한편, 「엔지니어링사업대가의 기준」 제4조에 따르면 엔지니어링용역의 대가 산정은 실비정액가산방식을 적용하여야 하고 같은 기준 제7조 제2호에 따르면 노임단가를 산출하는 경우에는 한국엔지니어링협회(이하 “협회”라 한다)에서 조사·공표한 임금실태조사 보고서를 따르도록 규정되어 있다.

2022년부터 「근로기준법」 제55조 제2항에 따른 휴일이 5인 이상의 사업장에 적용됨에 따라 협회는 예년과 다르게 엔지니어링기술자의 월평균 근무일수를 22일에서 20.6일로 적용하여 1일 평균임금(일평균노임단가)을 산정하여 “2022년 임금 실태조사보고서”(2023년 1월 1일 시행)를 공표하였다.

이에 따라 2022년 대비 2023년의 노임의 증감률은 【표 1】 과 같이 비교하는 노임의 기준을 ‘월평균임금’ 과 ‘일평균임금’ 중 어느 것으로 볼지에 따라 다르게 산정되고 그 증감률의 차이는 7.1%p 와 같다.

**【표 1】 월평균임금 및 일평균임금 증감률 비교표**

(단위: 원, %)

| 구분            | 월평균임금     |           |     | 일평균임금   |         |      | 증감률 차이 |
|---------------|-----------|-----------|-----|---------|---------|------|--------|
|               | 2021년     | 2022년     | 증감률 | 2021년   | 2022년   | 증감률  |        |
| 기술등급<br>전체 평균 | 5,597,952 | 5,770,820 | 3.1 | 254,452 | 280,364 | 10.2 | 7.1    |

※ 출처: 2022년도 엔지니어링업체 임금실태조사 보고서(한국엔지니어링협회, 2022.12) 재구성

이러한 경우, 2014. 조달청 유권해석<sup>1)</sup>에 따르면 노임단가의 등락률 산정은 협회의 조사·발표된 기준시점과 비교시점의 노임단가를 비교하여 동일한 기준과 방법에 따라 산출하고 1개월 근무일수는 계약 체결당시와 물가변동당시가 동일해야 한다고 해석하고 있다. 반면에 2016. 조달청 유권해석<sup>2)</sup>에는 노임의 등락률을 산정할 때에 월평균 근무일수를 고려할 필요가 없다고 하였다.

최근의 조달청 유권해석<sup>3)</sup>에는 구체적인 방법을 명시하지 않은 채 협회에 직접 질의하도록 하고 있어 현재 이와 관련한 명확한 기준은 없는 것으로 판단된다.

이와 관련, 감사기간 동안에 협회에 직접 문의<sup>4)</sup>한 결과, 협회의 노임의 등락률 산정에 관한 공지사항<sup>5)</sup>은 참고사항이고 물가변동에 따른 계약금액 조정 관련 구체적인 사항은 계약문서, 관련 법령 등을 종합적으로 검토하여 계약상대자간에 협의하여 결정할 사항이라고 답변하였다.

그러므로 노임단가의 등락률 산정에 관한 기준이 대외적으로 정립되지 않은 상황에서 이에 관한 내부기준을 수립할 필요가 있으며 그 내용을 계약내용에 반영하여 변경계약에 따른 계약상대자와의 분쟁의 소지를 예방할 필요가 있다.

1) 규제개혁법무담당관-4199(2014. 6. 25.)

2) 공개번호-1601180016(2016. 1. 18.)

3) 공개번호-2301060001(2023. 1. 6.)

4) 질의번호-12758(엔지니어링종합정보시스템, 2023. 8. 18.)

5) 입찰당시 “1일 노임단가 x 투입인·일” 방식으로 산정한 경우, 기준시점과 비교시점의 1일 노임단가를 비교하여 등락률을 산출하고 입찰당시 “1일 노임단가 x 입찰당시 공표 월평균 근무일수 x 월” 방식으로 산정한 경우, 기준시점과 비교시점의 “1일 노임단가 x 공표된 월평균 근무일수”를 비교하여 등락률 산출하도록 안내(엔지니어링종합정보시스템, 공지번호 12758, 2023. 8. 28.)

이 경우 국가계약법상 노임의 등락률을 산정할 때 노임단가의 산정기준과 방법이 기준시점과 비교시점이 동일해야 하므로 ① 협회가 1일 노임단가 산정할 때 임금실태조사 보고서에서 월평균 근무일수를 고려하는 점과 ② 공사가 엔지니어링용역의 입찰가격 산정 시 이 임금실태조사 보고서를 그대로 활용하고 있는 점을 감안하면 1일 노임단가와 1개월 근무일수를 모두 고려하여 노임의 등락률을 산정하는 것이 타당할 것으로 판단된다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

⊖♠기지본부 △●부는 【표 2】와 같이 2023. 6. 19. 비파괴검사 기술용역의 물가변동에 따른 계약금액을 조정하면서 1개월 근무일수를 고려하지 않은 채 1일 노임단가를 기준으로 물가변동 조정률을 산정하였고 2023. 6. 30. 준공하였다. 이는 1개월 근무일수를 고려한 물가변동 조정금액과 비교했을 때 7,992,150원<sup>6)</sup> 가량 차이가 발생한다.

【표 2】 비파괴검사 기술용역 물가변동 계약현황

(단위: 원, 부가세제외)

| 계약명                              | 계약업체       | 조정 기준일      | 물가변동 조정률 | 계약금액        |             |              |
|----------------------------------|------------|-------------|----------|-------------|-------------|--------------|
|                                  |            |             |          | 당초          | 변경          | 증감           |
| ⊖♠기지본부 ⊗△⊗▼⊗♣●<br>●★○ 비파괴검사 기술용역 | 대한검사 기술(주) | 2023. 1. 1. | 10.10%   | ***,***,*** | ***,***,*** | ** ,*** ,*** |

※ 출처: ⊖♠기지본부-5818(2023. 6. 19.) 재구성

이 계약내용에 노임의 등락률 산정에 관한 내용이 명시되어 있는지 살펴본 결과 ① 설계단계에서 노임단가 결정 시 월평균근무 일수를 반영한 것인지가 명확히 기재되지 않았고 ② 노임의 등락률을 산정할 때에 임금의 기준을 ‘월평

6) 물가변동 조정금액 증감분 11,466,010원에서 정당금액 3,473,860원을 뺀 금액(정당금액은 [표 1]의 일평균임금 증감률과 월평균임금 증감률의 비를 [표 2]의 물가변동 조정률에 직선보간법을 적용하여 약산)

균임금’과 ‘일평균임금’ 중 어느 것으로 적용할지에 관한 내용도 구체적으로 명기되지 않은 것으로 확인되었다.

이번 생산분야 종합감사에서 본 감사내용과 관련한 계약 건은 【표 2】와 같이 1건이나 일반적으로 공사가 엔지니어링용역의 입찰가격을 산정할 때 임금 실태 조사보고서를 활용하여 노임단가를 산정하고 있는 점을 고려해 보면 전사적으로 2023년 이전에 입찰가격을 작성한 엔지니어링용역에 대해서는 동일한 문제가 있을 것으로 판단된다.

이러한 문제를 예방하기 위해서는 향후 발주할 엔지니어링용역 계약내용에 ① 1개월 월평균 근무일수를 반영하여 노임단가를 산정한 사실과 ② 물가변동으로 인한 계약금액 조정 시 노임의 등락률은 1개월 근무일수를 고려한 1일 노임단가를 적용하여 산정하도록 하는 내용을 계약내용에 명확히 반영할 필요가 있다.

## 관계부서 등 의견 및 검토결과

관계부서는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

## 조치할 사항

▼♣▽◆처장, ♠♥♥⊖처장, ⊙●▽◆처장은 엔지니어링용역을 발주를 할 때에 노임단가에 1개월 월평균 근무일수를 반영한 사실과 물가변동으로 인한 계약금액 조정 시 1개월 근무일수를 고려한 1일 노임단가를 적용토록 하는 내용을 각 본부 발주부서로 하여금 계약내용에 반영하도록 통지하여 주시기 바랍니다.

(통보)

[관련부서]

▼♣▽◆처 ○●◆♣부 (통보)

♠♥♥⊖처 ◇⊗○◇부 (통보)

○●▽◆처 ♠☆■⊖부 (통보)